

**Nr. 27 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 11.
Februar 1939**

R 43 II/1516a, Bl. 164–165 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

*Betr.: Entwurf des deutschen Strafgesetzbuchs. Auf das Schreiben vom 6. Juli 1938² – Rk. 13456
B – 2 Anlagen.*

Sehr geehrter Herr Kollege Lammers!

Mit meinem Schreiben vom 16. Dezember 1938 – 4000/1-IIa² 1733/38 – hatte ich Ihnen mitgeteilt, daß der Stellvertreter des Führers seinen Widerspruch gegen den Entwurf des deutschen Strafgesetzbuchs zurückgezogen hat, und Ihnen Abschrift der Schreiben mitgeteilt, in welchen ich die Einigung mit Herrn Reichsminister Heß über die von ihm zu dem Entwurf geäußerten Wünsche bestätigt habe³.

Heute übersende ich Ihnen in der Anlage je eine Abschrift eines Schreibens des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda vom 18. Januar d. J. sowie des Reichsministers für die kirchlichen Angelegenheiten vom 31. Januar d. J.⁴ Ich nehme auf den Inhalt dieser Schreiben Bezug.

Über die Anregungen und Wünsche, die der Reichsminister des Innern, der Reichsminister der Luftfahrt, der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, der Reichsminister der Finanzen, der Reichsverkehrsminister, der Reichspostminister und Herr Reichsminister Dr. Schacht zu dem Entwurf gegeben haben⁵, habe ich mit diesen Herren ebenfalls volles Einverständnis erzielt. Der Reichsminister des Auswärtigen, der Reichsarbeitsminister und der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung haben mir Anregungen nicht übermittelt. Auch der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht ist mit dem Entwurf in der jetzt vorliegenden Fassung einverstanden.

Der Reichswirtschaftsminister ist mit den Vorschlägen des Entwurfs, soweit sein Ressort berührt wird, ebenfalls einverstanden. Er hat sich lediglich in seinen Schreiben vom 31. August 1938⁶ – H.B. 335/38 K. – und vom 20. Dezember 1938⁷ – H.B. 451/38 K. – Vorbehalten, zu der Strafvorschrift des Entwurfs gegen Wirtschaftsverrat (§ 241 der Kabinettsvorlage vom Juni 1938⁸) Stellung zu nehmen. Diese noch ausstehende Stellungnahme betrifft die Anregung des Stellvertreters des Führers in seinem Schreiben vom 2. August 1938⁹ – III/09–2655/0/4 –, welche auf die Schaffung

¹ Reinkonzept in R 3001/20856, Bl. 208 f. Vgl. GRUCHMANN, Justiz, S. 818 f.

² ARH V, Nr. 155. Mit diesem RdSchr. hatte der RMRk die Ressorts aufgefordert, zu den durch das Kabinett im Jahr 1937 noch nicht erledigten §§ 215–483 des DStGB-Entw. i.d.F. vom Juni 1938 Stellung zu nehmen, damit das Gesetzeswerk im Umlaufweg verabschiedet werden könne. Zum Gang der Verhandlungen über das Projekt 1938 s. auch ebd. Nrr. 106, 208, 209, 220, 245 und 264.

³ S. ARH V, Nr. 245 Anm. 17.

⁴ R 43 II/1516a, Bl. 166 f.; Ausfertigungen in R 3001/20856, Bl. 197, 206. Der RMVP quittierte hier das Entgegenkommen des RJuM „in einer Reihe meiner Vorschläge“ und verzichtete auf die Geltendmachung der übrigen. Desgleichen bestätigte der RKiM das in Referentenverhandlungen erzielte Einverständnis. Zu deren Hergang s. R 3001/20856, Bl. 192–195, 200–204; R 3001/20931, Bl. 137–160.

⁵ Verweise auf die Ressortforderungen, die überwiegend wenig bedeutsame Einzelheiten der Formulierung und des Strafmaßes betrafen, s. ARH V, Nrr. 155 Anm. 6, 245 Anm. 14.

⁶ R 43 II/1516a, Bl. 26.

⁷ Ebd. Bl. 157 f.

⁸ Wortlaut s. ARH V, Nrr. 208 Anm. 23, 209 Anm. 9.

⁹ Nicht ermittelt.

einer Reichsstelle für Leistungsschutz abzielt, die alle wichtigeren Erfindungen daraufhin prüfen soll, inwieweit ihre Verwertung im Ausland von einer Genehmigung abhängig gemacht werden soll. Diese Vorschläge des Stellvertreters des Führers gehen über den Rahmen der Strafrechtsreform weit hinaus. Ich bin der Auffassung, daß die Strafrechtsreform bis zu einer Klärung der Ansichten über diese Anregungen nicht verzögert werden darf und ihre etwaige gesetzliche Verwirklichung einem Sondergesetz im Rahmen der Durchführung des Vierjahresplans zu überlassen ist.

Von dieser Einzelfrage abgesehen, ist *nunmehr* mit allen Herren Chefs der Fachressorts ein volles Einverständnis über den Entwurf des Strafgesetzbuchs erzielt worden. Lediglich mit Herrn Minister Dr. Frank ist es mir nicht gelungen, ein solches Einverständnis herbeizuführen. Die von ihm in seinem Schreiben vom 30. September 1938¹⁰ – A II B 8 Nr. 886/38 – gegebenen Einzelanregungen sind von mir geprüft und zum großen Teil berücksichtigt und im übrigen von ihm nicht weiterverfolgt worden; er hat jedoch seine grundsätzlichen Bedenken gegen die Verabschiedung des Entwurfs im gegenwärtigen Zeitpunkt bisher nicht zurückgezogen.

Nach meiner Überzeugung, die von Herrn Generalfeldmarschall Göring und dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht im Hinblick auf den von dem Strafgesetzbuch-Entwurf abhängenden Entwurf des Strafgesetzbuchs für die deutsche Wehrmacht¹¹ geteilt wird, verträgt die vor zwei Jahren feierlich angekündigte¹² und durch die Vordringlichkeit der außenpolitischen Entscheidungen verzögerte Verabschiedung des Strafgesetzbuch-Entwurfs keinen Aufschub mehr.

Ich gestatte mir daher die Bitte, mich zu einem Vortrag bei dem Führer und Reichskanzler über die Durchführung der Strafrechtserneuerung und über einzelne Fragen bezüglich des Entwurfs des Strafgesetzbuchs, die, wie ich glaube, seiner persönlichen Entscheidung bedürfen, anmelden zu wollen¹³.

Mit verbindlichen Grüßen und Heil Hitler!
bin ich Ihr sehr ergebener
Dr. Gürtner

¹⁰ ARH V. Nr. 208, Erwiderung Gürtners ebd. Nr. 220.

¹¹ Hierzu ARH V, Nr. 264.

¹² Durch Hitler in der RT-Sitzung vom 30. 1. 1937: ARH V, Nr. 209 Anm. 5.

¹³ MD Kritzingen bat MR Rietzsch als zuständ. Ref. im RJuM am 15. 2. telefon. um konkrete Benennung der offenen Punkte, die Gürtner vortragen wolle, und der RJuM übersandte diese Aufstellung noch am selben Tag. Zur Entscheidung standen danach außer 1. dem Widerspruch Franks und 2. der Frage einer Strafvorschrift gegen Wirtschaftsverrat (§ 241): 3. die strafrechtl. Bewertung des Zweikampfs (den Hitler für Parteiangehörige generell verboten, für Offiziere unter persönl. Genehmigungsvorbehalt gestellt hatte; ABSOLON, Wehrmacht IV, S. 342 f.), 4. die endgült. Fassung des Abschnitts „Angriffe auf die Religion“ (vgl. ARH V, Nrr. 209 Anm. 8, 245 Ziff. 5), 5. die Anregung des RKiM auf Einfügung einer Strafvorschrift gegen „verräterische Hetze“ (ARH V, Nr. 155 Anm. 4), 6. die Schaffung eines eigenen Strafgesetzbuchs für den RAD (ARH IV, Nr. 203; s. auch R 3001/20856, Bl. 56–81) und 7. die Erteilung einer gesetzl. Ermächtigung an den RJuM, den Tag des Inkrafttretens des DStGB zu bestimmen und einzelne Passagen vorweg in Kraft zu setzen. R 43 II/1516a, Bl. 168–171; R 3001/20856, Bl. 213–216. Lammers nahm von der Vorlage und den Konkretisierungen am 17. bzw. 24. 2. Kenntnis und ließ sie seiner Vortragsmappe beifügen. Am 24. 3. jedoch befand er: „Zum Vortrag beim Führer z.Zt. nicht geeignet.“ Die Angelegenheit wurde im Abstand mehrerer Wochen siebenmal zur Wiedervorlage verfügt, bis Lammers am 22. 7. 1939 schließlich vermerkte: „Ich sehe von einem Vortrag beim Führer ab, solange nicht der RJustMin. einen solchen erneut anregt.“ R 43 II/1516a, Bl. 172 f. Mittlerweile hatte das RJuM im Apr. und Juni 1939 jeweils revid. Fassungen des DStGB drucken lassen, sie den Ressorts aber nicht zugestellt; R 3001/20855, Bl. 401–431; 3001/20856, Bl. 11–41; zu den Änderungen vgl. QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAF-PROZESSRECHTS II. Abt. Bd. I/2, S. 503–515. Eine letzte Chance, das seiner Intention nach epochale ns. Gesetzeswerk doch noch zur Verabschiedung zu bringen, schien sich nach Kriegsbeginn aufzutun: Dok. Nr. 213.

Zitierhinweis

Nr. 27 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 11. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d027>